

# 業務委託契約書（AXアウトソース・トラベルダイน์保守運用含む）

【要確認：甲の正式名称】（以下「甲」という。）と株式会社バレンサー（以下「乙」という。）は、相互の信頼関係を基盤に、以下のとおり業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

## 第1条（目的）

本契約は、乙が甲グループの DX・AX（AI活用による業務変革）を推進するため、既存システム「トラベルダイน์」の保守運用の引き継ぎおよび継続的な運用、AI を活用した業務効率化の設計・実装、ならびにこれらに関する助言・伴走を行い、甲の経営・事業成長を協力して推進することを目的とする。

## 第2条（委託業務の内容）

1. 甲は乙に対し、以下の業務を委託し、乙はこれを受託する。
  1. **トラベルダイน์保守運用**：訪日インバウンド向け予約・マッチングシステム「トラベルダイน์」の障害対応、改修・改善対応（第3条に定義する。）および定期リリース運用、ならびにこれらに関する要件定義・ディレクション（作り手と依頼者の間をつなぐ役割）
  2. **AX運用**：週次定例で蓄積した議事録を AI で読み取り、課題・タスク・確認事項を抽出・整理し、甲の業務管理ツールに反映する運用の構築・維持
  3. **週次ミーティング・月次報告・伴走**：週1回・1回30分程度の定例（乙はメイン担当1名・サブ担当1名の計2名体制で臨むものとし、回によりいずれか1名の参加となる場合がある。内容・方向性の確認）、月次の進捗・対応工数の報告、およびビジネスチャット等による随時の相談対応
  4. **ブランド相談**：ブランド戦略・リブランディング、コーポレートサイト刷新等に関する相談対応
2. 前項の業務は、第3条に定める範囲および第4条に定める対応時間の目安の範囲で行う。次に定める業務はこれに含まれず、甲が希望する場合は、甲乙協議のうえ別途個別に見積り、別契約または個別発注により行う。
  1. 相応の規模の新機能の追加、既存機能の大幅な変更、画面・機能の新規開発（この規模に至らないものは第3条の対応に含む）
  2. 第3条に定める範囲を超える改修、および第4条の対応時間の目安を継続的に超える対応
  3. 外部サービスとの新規連携、システム基盤・アーキテクチャの変更、土台からの作り直し
  4. 新しい大規模機能・新サービスの立ち上げ、短期集中で大きなリソースを要する開発
  5. 上記の範囲を超えるリブランディング・制作物の制作・実装
3. 乙は、本業務を自己の責任において誠実に実施する。乙は特定の成果・売上その他の結果を保証するものではない。

## 第3条（保守運用に含まれる改修・改善対応の範囲）

1. 第2条第1項第1号の「改修・改善対応」とは、既存システムを土台とした修正・調整・改善および機能追加をいい、具体的には次のものを含む。
  1. 不具合（バグ）の修正
  2. 設定値・定数・表示文言・レイアウトの調整
  3. 既存機能の改善、および既存機能の延長線上で行う機能追加・条件変更
  4. データの整備・補正、定期的なメンテナンス作業
  5. セキュリティ更新、ライブラリ・依存関係の更新
2. 保守運用は不具合対応や定型作業に限定されるものではない。乙は、第4条に定める月間対応時間の範囲において、既存システムの進化・改善や機能追加にも柔軟に対応し、対応時間の範囲で継続的な改善を行う。
3. 前二項の範囲を超える改修（相応の規模の新機能の追加、既存機能の仕様を大きく変える変更、画面・機能の新規開発等）は、第2条第2項に基づき別途見積りの対象とする。個別の作業がいずれに該当するか疑義がある場合は、甲乙で協議して定める。

#### 第4条（月間対応時間・工数管理）

1. 乙がトラベルサイン保守運用（障害対応および前条の改修・改善対応）に係る実装対応として提供する工数は、乙全体の合計で月60時間程度を目安とする（担当者1名あたりの時間ではなく、乙の体制全体で提供する合計工数をいう。AX運用・定例・報告・伴走・ブランド相談は本目安に含まない）。
2. 各月の対応工数は、第2条第1項第3号の月次報告において甲に共有する。
3. ある月において前項の目安を大きく超える見込みが生じた場合、乙は事前に甲へ報告し、甲乙は対応方針（別途見積り、翌月以降への繰り越し、優先度の調整等）を協議のうえ決定する。乙は、甲の合意なく目安を大きく超える作業を行い、これを理由に追加の対価を請求することはない。
4. 本条の対応時間の目安は、第14条に基づき、運用実態を踏まえて見直すことができる。

#### 第5条（対応時間帯・サービスレベル）

1. 乙の受付および対応は、原則として乙の営業日・営業時間（平日日中）内に行う。
2. 障害が発生した場合、乙は緊急度に応じて次を目安に対応する。
  1. 重大障害（サービス全体の停止または主要機能の広範な利用不能）：覚知後、営業時間内は速やかに、営業時間外は可能な範囲で一次対応に着手する
  2. 中～軽度の障害・不具合：翌営業日以降、優先度に応じて順次対応する
3. 夜間・休日の緊急対応は、前項第1号の重大障害に限り可能な範囲で行うものとし、24時間365日の常時監視・稼働保証は本契約に含まない。常時監視・オンコール等の体制が必要な場合は、甲乙協議のうえ別途定める。

#### 第6条（実施体制）

1. 乙は、本業務を、統括ディレクター、リードエンジニア、サブエンジニア、およびディレクション・デザイン担当からなる4名の体制で遂行する（担当者の個人名の記載は要しない）。
2. 各担当の稼働配分および具体的な担当者は乙の裁量により定め、乙は第4条の対応時間の範囲で最適に配分する。乙は、必要に応じて自己の責任において外部パートナーに再委託することができる。

## 第7条（トラベルダインの引き継ぎ）

1. 乙は、現行の保守運用体制からトラベルダインの保守運用を引き継ぐにあたり、定例ミーティングへの参加等を通じて要件・仕様を把握し、円滑な移行に努める。
2. 甲は、引き継ぎに必要なソースコード、リポジトリへのアクセス権、ドキュメント、現行ベンダーとの調整その他の協力を、乙に対し合理的な範囲で提供する。
3. トラベルダインの著作権その他の知的財産権の帰属は現行の取り決めに従うものとし、本契約は当該権利の移転を目的としない。

## 第8条（委託料）

本契約に基づく委託料は、月額金800,000円（税別）とする。

## 第9条（対価の支払い）

1. 甲は、乙が発行する請求書に基づき、委託料を毎月末日締め翌月末日払いにて、乙が別途指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
2. 月の中で本契約が開始または終了した場合の当該月の委託料は、日割り計算とする。

## 第10条（出張費用）

甲の要望により乙が出張を行う場合、これに要する交通費および宿泊費の実費については、甲に請求することができる。

## 第11条（契約期間）

1. 本契約の期間は、【要確認：開始日（現行保守委託先の契約終了後を想定）】から【開始日+3ヶ月】までの3ヶ月間とする。
2. 期間が満了する1ヶ月前までに、甲乙いずれからも書面（電磁的方法を含む）による別段の意思表示がない限り、本契約は同一条件にて更に3ヶ月間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

## 第12条（中途解約）

甲および乙は、本契約期間中であっても、1ヶ月前までに相手方に書面（電磁的方法を含む）により通知することにより、本契約を将来に向かって解約することができる。

## 第13条（作業環境・第三者サービス）

本業務の遂行に用いる AI・SaaS 等のツールは、原則として甲が契約する環境を利用する。当該ツールの利用料その他の費用は甲の負担とし、乙は甲の指示および各ツールの利用規約に従って利用する。

#### 第14条（対応時間・委託料の見直し）

本契約の対応時間の目安（第4条）および委託料（第8条）は、運用開始後の実際の対応実績を踏まえ、甲乙協議のうえ、四半期ごとを目安に見直すことができる。特に、引き継ぎ期間における実態把握の結果を踏まえた初回の見直しについては、甲乙誠実に協議する。

#### 第15条（著作権等）

1. 本契約に基づき乙が新たに作成し甲に提供した成果物（資料・ドキュメント・実装物等）に関する著作権（著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む）は、当該成果物に係る委託料が完済された時をもって、乙から甲に譲渡される。ただし、乙が従前から保有していた著作物・ノウハウ、第三者が権利を有する著作物（オープンソースを含む）、および第7条に定めるトラベルダインの既存資産については、この限りでない。
2. 乙は、甲に対し、成果物に関する著作者人格権を行使しない。

#### 第16条（機密保持）

1. 甲および乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の業務上の情報、技術情報、ノウハウ等の機密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、公知の情報、開示を受ける前に既に保有していた情報、および機密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報は除く。
2. 本条の義務は、本契約終了後も3年間存続する。

#### 第17条（契約解除）

1. 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
  1. 本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されないとき
  2. 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立てまたは租税滞納処分を受けたとき
  3. 破産、民事再生、会社更生または特別清算手続開始の申立てがあったとき
  4. 解散の決議をしたとき
  5. その他前各号に準ずる事由により、本契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき
2. 前項により本契約が解除された場合、解除された当事者は、相手方に生じた損害を賠償する責を負う。

#### 第18条（反社会的勢力の排除）

1. 甲および乙は、現在および将来にわたり、自己および自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者（以下「反社会的勢力」という。）に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証する。
2. 甲および乙は、相手方が前項の表明・保証に違反した場合、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができる。

## 第19条（損害賠償）

甲および乙は、本契約の履行に関し、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、直接かつ現実が発生した通常の損害に限り、これを賠償する責任を負う。ただし、その賠償額は、本契約に基づき乙が受領した委託料の総額（直近12ヶ月分を上限とする）を上限とする。

## 第20条（契約の変更）

本契約の内容を変更する場合は、甲乙協議のうえ、書面により変更契約を締結するものとする。

## 第21条（協議事項）

本契約に定めのない事項、または本契約の内容に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、解決する。

## 第22条（管轄裁判所）

本契約に関して紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

---

以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。（クラウドサインにより締結する場合は電磁的記録による。）

### 【要確認：署名日】

（甲）

住所：【要確認】

【要確認：甲の正式名称】

代表者 【要確認】 印

（乙）

住所：大阪市北区梅田1丁目11番4号 大阪駅前第4ビル 9階 923 1542号

株式会社バレンサー

代表取締役 阿部 貴之 印